

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KIỂM TRA PHÁP CHẾ QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: **3 1 2 2** /QĐ-HT1 ngày **2 1 -11- 2024**)

I. CHỨC NĂNG

1. Quản lý hệ thống pháp chế nội bộ Công ty; Thực hiện các hoạt động pháp lý và tư vấn pháp lý cho các đơn vị.
2. Quản lý công tác kiểm tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí toàn Công ty.
3. Thực hiện các chế độ báo cáo, khai báo thông tin hệ thống, lưu trữ và bảo quản hồ sơ theo quy định.

II. NHIỆM VỤ

1. Quản lý hệ thống pháp chế nội bộ Công ty; Thực hiện các hoạt động pháp lý và tư vấn pháp lý cho các đơn vị

1.1 Chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong công tác cập nhật văn bản pháp luật, phổ biến pháp luật liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2 Chủ trì lập kế hoạch xây dựng hệ thống văn bản quy phạm nội bộ hằng năm của Công ty.

1.3 Chủ trì xây dựng, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm nội bộ thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách hoặc theo yêu cầu; phối hợp xây dựng, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm nội bộ thuộc lĩnh vực do đơn vị chuyên môn khác chủ trì, phụ trách.

1.4 Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chuyên môn trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống văn bản quy phạm nội bộ hằng năm của Công ty.

1.5 Thực hiện tư vấn pháp lý cho các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cảnh báo rủi ro pháp lý các nghiệp vụ hoạt động của đơn vị.



1.6 Thẩm định, rà soát thủ tục mua sắm của Công ty trong phạm vi, lĩnh vực được phân công, phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ.

1.7 Tư vấn, thẩm định hợp đồng trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ.

1.8 Tư vấn pháp liên quan đến công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Công ty như tư vấn về các thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp.....

1.9 Chủ trì phối hợp với các đơn vị bộ phận liên quan, tư vấn pháp lý để xử lý, giải quyết các tranh chấp của Công ty.

1.10 Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp như thủ tục đăng ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

1.11 Giám sát kiểm tra việc thực hiện pháp luật và tuân thủ hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty.

2. Quản lý công tác kiểm tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí toàn Công ty

2.1 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; Triển khai cho các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả.

2.2 Phối hợp với cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của toàn Công ty theo kế hoạch hoặc đột xuất.

2.3 Phối hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng/Tổng công ty tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của công ty/pháp luật.

2.4 Phối hợp với đơn vị liên quan, tham mưu cho Tổng Giám đốc xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật lao động trong Công ty.

2.5 Hỗ trợ pháp lý trong giải quyết đơn thư, khiếu nại của các đơn vị, tổ chức đoàn thể.

2.6 Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Công ty.

144
ÔNG
PH
MÃ
M HÀ
P. PH

L

3. Thực hiện các chế độ báo cáo, khai báo thông tin hệ thống, lưu trữ và bảo quản hồ sơ theo quy định

3.1 Thực hiện các chế độ báo cáo về: hoạt động của phòng; về phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; ...

3.2 Báo cáo công tác lập, thực hiện kế hoạch chi phí hoạt động đơn vị và kế hoạch hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo lĩnh vực phân công.

3.3 Lưu trữ, bảo quản hồ sơ theo quy định.

4. Hướng dẫn, kiểm soát, hỗ trợ các đơn vị thực hiện các công tác theo chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của đơn vị theo phân công cụ thể của Ban Tổng Giám đốc.

III. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

1. Người báo cáo trực tiếp: Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực

2. Quyền hạn

- Điều hành hoạt động của đơn vị theo chức năng nhiệm vụ.
- Được thực hiện công tác nhân sự theo Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.
- Được thực hiện công tác liên quan đến tài chính theo quy chế quản lý tài chính và quy định phân cấp hạn mức phê duyệt tạm ứng thanh toán.
- Được yêu cầu, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện công việc khi tổ chức, triển khai công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ.
- Được xây dựng, quản lý và sử dụng kế hoạch chi phí của đơn vị; bố trí phân công nhiệm vụ cho CBCNV trong đơn vị để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; quản lý lao động, sử dụng tài sản trong đơn vị theo đúng các quy định nội bộ của Công ty.
- Được quyền ký các văn bản đối nội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách và theo ủy quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ có liên quan của Công ty khi thực hiện.

422
Y
AN
NG
TIEN
CHI

6

- Được ký các văn bản đối ngoại không mang tính ràng buộc về pháp lý khi thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính chủ động và có lợi ích cho Công ty khi thực hiện và/hoặc được ký các văn bản đối ngoại khác theo nội dung ủy quyền của Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định nội bộ của Công ty khi thực hiện.

- Được quyền từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật và/hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm các quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thi hành nhiệm vụ thuộc chức năng của đơn vị.

- Được kiến nghị cấp có thẩm quyền tạm đình chỉ hoặc đình chỉ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định của Công ty trái pháp luật hoặc không còn phù hợp pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Được nhận xét, đánh giá, đề nghị nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, đề xuất chương trình đào tạo đối với cán bộ, nhân viên trong đơn vị, tham gia ý kiến khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và nhân sự.

3. Trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ đơn vị.
- Tuân thủ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình có liên quan của Công ty trong việc triển khai hoạt động của đơn vị.
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về tính đúng đắn, chính xác của các quyết định, văn bản, các báo cáo do mình ký.

